

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף טייב

פ/25/6273

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – מימון המדינה לביטוח תאונות אישיות והגברת האכיפה והפיקוח על תשלומי הורים), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 6 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6 –

(1) בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים "אישור השר" – תימחק ;

(2) סעיף קטן (ד1) – בטל ;

(3) לפני סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ד2) השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין תשלומים לפי סעיף קטן (ד), ובכלל זה סוגי התשלומים ושיעורם המרבי, סוגי הפעילויות שעבורן ניתן לגבות תשלומים ומספר שעות לימוד מרבי שעבורם ניתן לגבות תשלום ודרכי הגבייה, ובלבד ששיעור התשלומים ייקבע בהתאם לאמות מידה כלכליות חברתיות ; תקנות לפי סעיף קטן זה לגבי כל שנת לימודים, יובאו לאישור הוועדה לא יאוחר מיום 15 במאי שלפני תחילתה של אותה שנת לימודים.

(ד3) מנהל מוסד חינוך ימסור להורי התלמידים שהתקבלו למוסד מידע מפורט על תנאי הרשמה, לרבות שכר לימוד ודמי רישום, תשלומים שמותר לגבות לפי סעיף זה ושיעורם, וכן על אפשרויות להפחתה או להקלה בתשלומים, לרבות דחייה או פריסה של התשלומים ודרכי הגשת בקשה למלגת סיוע.

(ד4) מנהל מוסד חינוך ידווח, על פי כללים שקבע השר, למי שהשר הסמיכו לעניין זה, לא יאוחר מ-1 בספטמבר על התשלומים שהתקבלו באותה שנה ועל השימוש שנעשה בהם."

(4) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

<sup>1</sup> ס"ח התש"ט, עמ' 287.

"(ז) לא ייגבה כל תשלום או החזר הוצאות מתלמיד או מהורי התלמיד עבור הרשמתו למוסד חינוך, עבור לימודיו במוסד או עבור שירותים שמוסד החינוך נותן לו, אלא אם הדבר הותר לפי חוק, ובהתאם להוראותיו; העובר על הוראת סעיף קטן זה – דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.<sup>2</sup>"

הוספת סעיף 66. 2. אחרי סעיף 6א לחוק העיקרי יבוא:

"ביטוח תאונות 66. (א) מי שזכאי לחינוך חנם לפי סעיף 6 יהיה מבוטח על ידי המדינה בביטוח תאונות אישיות.

(ב) השר, באישור שר האוצר וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין היקף הכיסוי ותנאיו, ובלבד שהכיסוי יהיה אחיד ושוויוני לכל התלמידים ויכלול כיסוי עבור טיפולי שיניים.

(ג) המוסד לביטוח לאומי יגבה את דמי הביטוח לצורך ביטוח תאונות אישיות לתלמידים כאמור בסעיף זה בדרך שבה הוא גובה דמי ביטוח לאומי; לעניין הגבייה והתשלום של דמי הביטוח כאמור יחולו הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995,<sup>3</sup> בשינויים המחויבים, כאילו היו דמי ביטוח לאומי.

(ד) המוסד ינכה מהסכומים שגבה את ההוצאות שהיו לו בקשר למילוי תפקידיו לפי סעיף זה, ובלבד שההוצאות שינוכו לא יעלו על חצי אחוז מהסכומים שגבה.

(ה) המוסד לביטוח לאומי יעביר למשרד החינוך, חודשיים לפני תחילת כל שנת לימודים, את הכספים שגבה לפי סעיף זה, לאחר ניכוי הוצאותיו."

---

<sup>2</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  
<sup>3</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

## דברי הסבר

חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – החוק), מכונה גם "חוק חינוך חנם" בשל העיקרון הקבוע בפרק השלישי שבו, אשר כותרתו היא "לימוד חנם". סעיף 6 לחוק קובע זכות חינוך חנם, אולם מאפשר חריגים הקבועים כיום בסעיף 6(ד) ו-1(ד). חריגים אלה מאפשרים גביית תשלומים בסכומים גבוהים מהורי התלמידים, כשההרשאה נתונה לפרשנויות והיא פתח לחריגות ולהגברת הפערים הכלכליים והחברתיים במערכת החינוך ובחברה בכללותה. החלק העיקרי של הסכומים הנגבים כלל אינו נתון לפיקוח פרלמנטרי.

כבר בשנת 1992 הוגש לשר החינוך והתרבות דוח המועצה הציבורית המייעצת לנושא תשלומי הורים ("ועדת נגורמן"). הוועדה מצאה כי הטלת עלויות על הורי התלמידים מעמיקה את אי-השוויון בחינוך ומטילה הוצאות רבות דווקא על משפחות צעירות, מה שמגדיל את הפערים בחברה. הוועדה קבעה כי יש לראות במימון החינוך משימה כלל לאומית ולא אינטרס של הורי התלמידים, לכן יש להטיל את עלות החינוך ומימונו על כלל אזרחי המדינה, ולא על הורי התלמידים בלבד. הוועדה הציעה, בין השאר, מימון החינוך באמצעות תוספת לתשלומי הביטוח הלאומי או לארנונה הנגבית על ידי הרשויות המקומיות.

החוק המוצע מבקש לערוך מספר שינויים בתחום המכונה "תשלומי הורים" כמפורט להלן:

1. הטלת חובת המימון ביחס לביטוח תאונות אישיות הנכללת כיום בתשלומי החובה על המדינה. המימון יהיה באמצעות תוספת תשלום לדמי הביטוח הלאומי המשולמים על ידי כלל אזרחי המדינה;
2. הגברת הפיקוח על כלל התשלומים המותרים לגבייה, כולל תשלומים עבור תוכנית לימודים נוספת. לפי המוצע יהיה על שר החינוך להביא את כלל תשלומי ההורים לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, דבר שיבטיח קיום דיון ציבורי שקוף על היקף התשלומים, השימוש בהם והשלכותיהם על מערכת החינוך ועל הפערים בין תלמידים. שיעורי התשלומים ייקבעו לפי אמות מידה כלכליות-חברתיות. עוד מוצע לעגן בחוק חובת דיווח על מנהלי מוסדות החינוך באשר לתשלומים שנגבו ולשימוש בהם ובאשר לאפשרויות ההפחתה וההקלה בתשלומים, ובכלל זה דחייה או פריסה של תשלומים והגשת בקשה למלגת סיוע, וכן לקבוע איסור פלילי על גבייה שאינה בהתאם להוראות החוק.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)